

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5094644-35.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO**IMPETRANTE:** WANDA PINHEIRO TAMEIRAO**IMPETRANTE:** FERNANDA DAVI MURI**IMPETRADO:** JUÍZO FEDERAL DA 2ª VF DE SÃO GONÇALO**MANDADO DE SEGURANÇA - HABILITAÇÃO DE HERDEIROS E EXPEDIÇÃO DE NOVA RPV -TERATOLOGIA DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO CONFIGURADA - SEGURANÇA DENEGADA.****ACÓRDÃO**

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA. Sem condenação em honorários advocatícios, diante do art. 25, da Lei nº 12.016/09 e das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao juizado de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2025.

5094644-35.2024.4.02.5101**510015298649 .V6****MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5094644-35.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO**IMPETRANTE:** WANDA PINHEIRO TAMEIRAO**IMPETRANTE:** FERNANDA DAVI MURI**IMPETRADO:** JUÍZO FEDERAL DA 2ª VF DE SÃO GONÇALO**RELATÓRIO**

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelos alegados herdeiros da falecida autora Wanda Pinheiro Tameirão, contra o Juízo da 2ª Vara Federal de São Gonçalo, apontando como ato coator a decisão proferida nos autos originários de nº 0103120-32.2013.4.02.5167 (Evento 146), que indeferiu seu pedido de habilitação nos autos, ao fundamento de que a competência para processar feitos de natureza sucessória é afeta à Justiça Estadual.

Sustentam os impetrantes, em síntese, que os herdeiras da falecida possuem legitimidade em receber os valores deixados em vida. Todos os créditos de sua titularidade passaram a integrar a herança, conforme artigos 1784 c/c 1791 do CC/02, devendo-se seguir as regras da sucessão hereditária, por imperativo legal. Requerem a habilitação direta nos autos originários.

Requerem, em sede liminar, a imediata habilitação dos herdeiros da falecida autora, bem como a expedição das novas requisições de pagamento correspondente às respectivas cotas partes.

Liminar indeferida no Evento 3.

É o relatório.

VOTO

Ao discutir o tema do cabimento do Mandado de Segurança nos processos regidos pela Lei 10.259/2001, estas Turmas Recursais firmaram o entendimento de que, para o seu manuseio, é necessário que a decisão da autoridade coatora seja teratológica e pertinente à fase de cumprimento da sentença.

“É inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado. (Precedente: 2007.51.68.005717-5/02).”

Na hipótese vertente, Wanda Pinheiro Tameirão ajuizou ação contra a União em 25/02/2013, pretendendo a percepção da GDPGPE nos mesmos valores dos pagos aos ativos (80 pontos) até a conclusão do primeiro ciclo de avaliação sobre os vencimentos do falecido servidor Leir Pinto Tameirão. A sentença proferida pelo 3º Juizado Especial Federal de São Gonçalo condenou a ré a pagar à parte autora a gratificação de desempenho reclamada na inicial, observada a prescrição quinquenal, conforme até a data de início do primeiro ciclo das avaliações individuais, bem como da institucional (Evento 17 daqueles autos).

A União apresentou recurso (Evento 22), tendo a ele sido dado provimento (Evento 37). Foi apresentado RE pela parte autora (Evento 39), tendo o processo sido sobrestado (Evento 49). Retirado o sobrestamento, foi determinado o retorno dos autos à Turma de origem para retratação (Evento 61). O juízo de retratação ocorreu para confirmar o direito autoral (Evento 69). Em cumprimento de sentença, a RPV foi expedida (Evento 104) e posteriormente cancelada em razão da ausência de levantamento.

Sobreveio notícia de falecimento da autora, ocorrido em 16/01/2014, sendo requerido o desarquivamento dos autos, em 17/07/2023, a fim de se obter nova expedição do requisitório, bem como a habilitação dos ora impetrantes. Juntaram documentos com o objetivo de demonstrar serem herdeiros, bem como certidão de óbito (Evento 114, CERTOBT2), na qual consta ter deixado quatro filhos maiores e ter deixado bens.

Ocorre que, em que pese a narrativa autoral, não se constata qualquer teratologia na decisão impugnada apta a ensejar a alteração do julgado, principalmente se considerado que, conforme consta na certidão de óbito, a autora originária deixou bens, de onde se extrai a necessidade de realização de inventário.

Ademais, conforme consta no ev. 134, um dos herdeiros necessários de Wanda Pinheiro Tameirão (Alexander Pinheiro Tameirão) também já é falecido, de modo que o acolhimento do pedido formulado pela parte autora pode, inclusive, ensejar violação na partilha, considerando-se a pluralidade de herdeiros e a possibilidade de existência de outros herdeiros que não constam na documentação dos autos.

Desta forma, não se vislumbra, no caso, o direito líquido e certo hábil à concessão da segurança.

Ante o exposto, voto no sentido de **DENEGAR A SEGURANÇA**. Sem condenação em honorários advocatícios, diante do art. 25, da Lei nº 12.016/09 e das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao juizado de origem. É como voto.